

Nr. 257 Ministerbesprechung vom 1. Dezember 1933, 16.15 Uhr

R 43 I/1466, Bl. 147–150

Anwesend: Hitler, v. Papen, v. Neurath, Frick, Graf Schwerin v. Krosigk, Schmitt, Seldte, Gürtner, v. Blomberg, v. Eltz-Rübenach, Darré, Goebbels, Göring; PrFM Popitz; RbkPräs. Schacht; StS Lammers, Meissner, Funk, Pfundtner; MinR Willuhn, Killy; Protokoll: MinR Wienstein.

Beginn: 16:15

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. *Außerhalb der Tagesordnung: FRAGE DER REVISION DES VERSAILLER VERTRAGES.*
2. *Außerhalb der Tagesordnung: ZUSAMMENTRITT DES REICHSTAGS.*
3. *Außerhalb der Tagesordnung: ÜBERNAHME VON EHRENPROTEKTORATEN UND EHRENMITGLIEDSCHAFTEN DURCH MITGLIEDER DER REICHSREGIERUNG.*
4. *ENTWURF EINES GESETZES ZUR SICHERUNG DER EINHEIT VON PARTEI UND STAAT.*

1. Außerhalb der Tagesordnung: FRAGE DER REVISION DES VERSAILLER VERTRAGES.

Der Reichswehrminister führte aus, daß in der englischen Presse die Frage der Revision des Versailler Diktats jetzt etwas wohlwollender behandelt werde. Es sei deshalb notwendig, für alle Fälle sich rein theoretisch zu überlegen, welche Forderungen die einzelnen Ressorts auf dem Gebiete der Abänderung des Versailler Diktats zu erheben hätten. Für die Reichswehr sei die Situation einfach. Die Reichswehr müsse die Aufhebung des Teiles V von Versailles¹⁾ verlangen.

Das Reichskabinett nahm hiervon Kenntnis.

2. Außerhalb der Tagesordnung: ZUSAMMENTRITT DES REICHSTAGS.

Der Reichsminister des Innern teilte mit, daß der Reichstag am 12. Dezember zu seiner konstituierenden Sitzung zusammentreten werde. Nach seiner Ansicht sei eine sachliche Tagung vorläufig noch nicht möglich. Infolgedessen könne auch das innenpolitische Reformgesetz vorläufig noch nicht vom Reichstag verabschiedet werden²⁾).

Von einer Neuwahl zu den Landtagen sei das letzte Mal abgesehen worden³⁾). Die Verfassungen einzelner Länder schrieben Neuwahlen binnen einer bestimmten Frist vor, die in mehreren Ländern schon überschritten worden sei. Es sei nun fraglich, ob dieser Mangel nicht durch ein Gesetz geheilt

1) Teil V enthielt Bestimmungen über die Demobilisierung der dt. Streitkräfte sowie über den organisatorischen Aufbau des 100 000-Mann-Heeres und der Marine.

2) Gemeint ist das seit Oktober 1933 in Vorbereitung befindliche „Gesetz über den Neuaufbau des Reichs“. Zur Vorgeschichte und zur Verabschiedung des Gesetzes durch den RT am 30. 1. 34 s. Anm. 2 zu Dok. Nr. 294.

3) Zur diesbez. Anweisung des RIM an die Reichsstatthalter s. Anm. 8 zu Dok. Nr. 230.

werden müsse, das die Neuwahlen in den Ländern vorläufig aussetze. Er halte es jedoch für besser, die Dinge vorläufig laufen zu lassen und lieber nachträglich zu geeigneter Zeit eine Sanktion durch ein Gesetz herbeizuführen⁴⁾).

Das *Reichskabinett* stimmte dieser Auffassung zu.

Der *Reichskanzler* stimmte der Auffassung des Reichsministers des Innern zu, daß vorläufig eine sachliche Debatte im Reichstag nicht möglich sei, weil das Ausland eine außenpolitische Debatte erwarte und dann eine voreilige Festlegung des deutschen Standpunkts nicht zu vermeiden sei. Eine Regierungserklärung werde auch unbedingt auf die auswärtige Lage eingehen müssen.

Die übrigen *Mitglieder des Reichskabinetts* stimmten dieser Auffassung gleichfalls zu⁵⁾).

3. Außerhalb der Tagesordnung: ÜBERNAHME VON EHRENPROTEKTORATEN UND EHRENMITGLIEDSCHAFTEN DURCH MITGLIEDER DER REICHSREGIERUNG.

Der *Reichsminister des Innern* wies auf den Übelstand hin, daß immer wieder die Mitglieder des Reichskabinetts gebeten würden, Ehrenprotektorate, Schirmherrschaften, Ehrenmitgliedschaften usw. über Veranstaltungen zu übernehmen⁶⁾). Häufig würden derartige Bitten gleichzeitig an mehrere Mitglieder des Reichskabinetts gerichtet. Wenn ein Mitglied des Reichskabinetts einer derartigen Bitte entspreche, so erwarte jedenfalls ein Teil der Öffentlichkeit etwas Besonderes von einer derartigen Veranstaltung.

Nach seiner Ansicht sei es am besten, daß künftighin die Mitglieder des Reichskabinetts derartigen Bitten nicht entsprächen und übernommene Schirmherrschaften, Protektorate usw. mit dem 1. Januar 1934 als erloschen betrachtet würden.

Das *Reichskabinett* stimmte diesem Anträge zu.

Der *Reichsminister des Innern* führte weiter aus, daß die Mitglieder des Reichskabinetts in letzter Zeit mit Einladungen überschüttet worden seien⁷⁾). Es sei zweckmäßig, daß die Mitglieder des Reichskabinetts in Zukunft nur noch an Veranstaltungen teilnehmen, wenn dies aus staatspolitischen Gründen unbedingt erforderlich sei. Alle Einladungen, bei denen diese Voraussetzungen nicht zutreffen, würden am besten in Zukunft unbeantwortet gelassen.

Das *Reichskabinett* stimmte dieser Auffassung zu. Die Öffentlichkeit wird demgemäß unterrichtet werden⁸⁾).

Auf die Bitte des Staatssekretärs Dr. *Meissner* wurde festgestellt, daß die Praxis des Herrn Reichspräsidenten in derartigen Dingen durch den Kabinettsbeschluß nicht berührt werde.

Staatssekretär Dr. *Meissner* betonte, daß der Herr Reichspräsident in der Übernahme von Schirmherrschaften usw. außerordentlich zurückhaltend sei.

4) Die Sanktion erfolgte durch Art. 1 des „Gesetzes über den Neuaufbau des Reichs“ vom 30. 1. 34, welcher bestimmte: „Die Volksvertretungen der Länder werden aufgehoben.“ (RGBl. I, S. 75).

5) In der RT-Sitzung am 12. 12. 33 wurde in Abwesenheit des Abg. Hitler u. a. die Neuwahl des Präsidiums (Göring, Kerrl, Esser, v. Stauß) und der Schriftführer vorgenommen. Abschließend brachte der RT „dem deutschen Volk und seinem Kanzler ein dreifaches Sieg-Heil“ aus (RT-Bd. 458, S. 1–4).

6) Zahlreiche derartige Gesuche an den RK befinden sich in R 43 II/987–989. Sie wurden von der Rkei fast ausnahmslos abgelehnt, meist mit dem Hinweis darauf, daß der RK sich grundsätzlich entschlossen habe, Ehrenprotektorate usw. nicht anzunehmen.

7) Auf dringendes Ersuchen des RIM (Schreiben an den StSRkei vom 6. 10. in R 43 II/147 a, Bl. 14) hatte StS Lammers schon am 10. 10. in einer öffentlichen „Erklärung der Reichskanzlei“ nachdrücklich gegen den „Einladungsunfug“ Stellung genommen und weiter ausgeführt: „Häufig erfolgen die Einladungen gleichzeitig mit der Bitte um Bewilligung einer Geldspende oder um Stiftung eines Preises; sie sind dann vorsichtshalber an sämtliche Reichsminister gleichzeitig gerichtet in der Hoffnung, wenigstens von einer Seite mit einem Besuch beehrt oder einer Spende teilhaftig zu werden.“ Diese zahllosen Einladungen verursachten „in den Zentralbehörden des Reichs einen völlig nutzlosen und zeitraubenden Schriftwechsel. Es muß in Erwägung gezogen werden, solche Einladungen in Zukunft unbeantwortet zu lassen.“ (WTB-Bericht vom 11. 10. in R 43 II/147 a, Bl. 17).

8) Eine entspr. Bekanntmachung in „VB“ vom 8. 12. 33.

4. ENTWURF EINES GESETZES ZUR SICHERUNG DER EINHEIT VON PARTEI UND STAAT.

Der *Reichsminister des Innern* trug den Inhalt des beiliegenden Gesetzentwurfs⁹⁾ vor.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers* regte an, in dem Entwurf nicht von Partei, sondern von Bewegung zu sprechen.

Der *Reichskanzler* erklärte, daß das nicht möglich sei. Partei und Bewegung seien nicht dasselbe; die Partei stelle die politische Elite und Führung dar.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers* warf die Frage auf, ob demgemäß der Staatsapparat nur von Leuten geleitet werden könne, die der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei angehörten, und ob es infolgedessen erforderlich sei, daß nunmehr z. B. sämtliche leitenden oder in politischen Ressorts tätigen Beamten der Partei angehörten.

Der *Reichskanzler* erwiderte, daß das nicht notwendig sei.

Der *Reichsminister der Justiz* warf die Frage auf, ob in den Durchführungsbestimmungen einzelne Fälle der Pflichtverletzung genannt werden sollten.

Der *Reichsminister des Innern* erwiderte, daß auch die Durchführungsbestimmungen einzelne Fälle nicht anführen sollten¹⁰⁾.

Das *Reichskabinett* stimmte sodann dem Entwurf in der beiliegenden Fassung zu¹¹⁾.

9) Der RIM hatte den Entwurf nach längeren und eingehenden Vorberatungen, die offenbar schon Mitte September 1933 aufgenommen worden waren (vgl. unten Anm. 10; vgl. auch die von ORegR Medicus am 12. 10. 33 StS Pfundtner vorgelegte Aufzeichnung über den „Einbau der nationalsozialistischen Bewegung in den Staat“ in R 18/5436, S. 140–150), am 30.11. 33 an die Rkei übersandt. Der Entwurf erklärte die NSDAP zur Trägerin des dt. Staatsgedankens und „mit dem Staat unlöslich verbunden“, er erhob sie zur Körperschaft des öffentlichen Rechts. Der Stellvertreter des Führers der NSDAP (Heß) und der Chef des Stabes der SA (Röhm) sollten Mitglieder der RReg. werden. Für die Mitglieder der NSDAP und der SA sollte eine besondere Partei- und SA-Gerichtsbarkeit geschaffen werden. In der Begründung hieß es: „Aus den besonderen Aufgaben der NSDAP und der SA im deutschen Staate ergeben sich für ihre Mitglieder erhöhte Pflichten gegenüber dem Ganzen. Nur wer diese Pflichten getreulich erfüllt, darf der Ehre teilhaftig bleiben, diesen Organisationen anzugehören. Wer dagegen diese Pflichten verletzt, soll einer besonderen öffentlich-rechtlichen Gerichtsbarkeit unterworfen werden, die von Gerichten der Partei und der SA ausgeübt wird. Der Entwurf sieht davon ab, die Pflichten, deren Verletzung zu einem dienststrafergerichtlichen Verfahren führen kann, im einzelnen aufzuführen. Ähnlich wie § 10 des Reichsbeamtengesetzes begnügt er sich vielmehr mit einer allgemeinen Umgrenzung, die das wesentliche dessen enthält, was von dem Verhalten jedes Mitglieds der NSDAP und der SA gefordert werden muß (§ 4). Im übrigen stellen die Vorschriften des Entwurfs über die Gerichtsbarkeit Rahmenvorschriften dar, die ihren lebendigen Inhalt durch Anordnungen des Reichskanzlers als Führers der NSDAP und als obersten SA-Führers erhalten sollen.“ (R 43 II/1196, Bl. 252–256).

10) Der RIM hatte hierzu schon in einem Schreiben an Heß vom 28. 9. 33, mit dem er „einen vom Führer aufgestellten Entwurf einer Denkschrift über die Errichtung einer Partei- und SA-Gerichtsbarkeit“ zur „vertraulichen Kenntnis“ übersandte (der Entwurf Hitlers nicht ermittelt), u. a. ausgeführt: „Um die in der Denkschrift aufgestellten Richtlinien durchzuführen, wird es zunächst erforderlich sein, den Kreis der von den Parteigerichten zu erfassenden Delikte zu umgrenzen. Dieser Umgrenzung ist der in der Denkschrift ausgesprochene Gedanke zugrunde zu legen, daß der Parteigerichtsbarkeit nur diejenigen Delikte zu unterliegen haben, die die Existenz der politischen Führungsorganisation bedrohen, daß dagegen Delikte, die das Gemeinschaftsleben der Nation gefährden, auch weiterhin der ordentlichen Gerichtsbarkeit unterliegen. Hiernach werden der Parteigerichtsbarkeit insbesondere zu unterwerfen sein: Verstöße gegen Zucht und Ordnung innerhalb der Partei, Auflehnung gegen rechtmäßige Anordnungen der Führer, Untergrabung des Ansehens der Partei und ihrer Führer und ähnliches Verhalten, darunter z. B. auch das Einschleichen in die Partei unter falschen Angaben. Es erscheint mir zweifelhaft, ob es möglich sein wird, die hier in Frage kommenden Handlungen einzeln aufzuführen, da eine Vollständigkeit kaum zu erzielen sein wird.“ (R 43 II/1196, Bl. 250–251). Einige Materialien zur Ausgestaltung der Parteigerichtsbarkeit befinden sich in: Slg. Schumacher, Nr. 406; NS 23/201–203.

11) Das Gesetz wurde vom RK am 1. 12. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 1016). – Durch Urkunden vom 1. 12. 33 ernannte der RPräs. Heß und Röhm zu Reichsministern ohne Geschäftsbereich (Abschriften in R 43 I/1310, S. 231–233). Zu den Verhandlungen über die Durchführung des „Gesetzes zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat“ s. Dok. Nr. 341, dort auch Anm. 1 und Dok. Nr. 362, dort auch Anm. 6.

Zitierhinweis

Nr. 257 Ministerbesprechung vom 1. Dezember 1933, 16.15 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d257>